අංක ර් 24 දරණ දෙපාර්තමේන්තු නියෝගය

උසස් කිරීම්, මාරු කිරීම් සහ පොලිසියේ අභ්‍යන්තර විනය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී අයුතු ලෙස මැදහත් වීම

බල පුළුවන්කම් ඇති තැනැත්තන්, දේශපාලනඥයන්, නෑදෑයන් හා මහජනයා අතුරෙන් වෙනත් යම් යම් අය මඟින්, උසස් කිරීම්, මාරු කිරීම් සහ පොලිසියේ අභ්‍යන්තර විනය සම්බන්ධ කටයුතුවල දී අනිසි ලෙස මැදහත්වීම් ක්‍රියා කිරීම 204 වැනි පාලන රෙගුලාසියේ නියම අර්ථයට පටහැනි බව පැහැදිලි ව ම තේරුම් ගත යුතු ය. එම රෙගුලාසිය මෙසේ ය :—

> "රාජ්‍ය සේවයෙහි පත්වීම් හෝ උසස් කිරීම් හෝ මාරු කිරීම් සම්බන්ධයෙන් නිලධාරීන් විසින් තම තමන් ම හෝ අන් අයගේ මාර්ගයෙන් හෝ උදවු ඉල්ලීම විෂමාචාරයට අසු වන ක්‍රියාවක් කොට සලකන අතර ඔහුට විරුද්ධව විනය අනින් කටයුතු කරනු ලැබීමට ද එම නිලධාරියා යටත් වන්නේ ය." එබඳු ක්‍රමවලින් කරුණු කියා සිටීමෙන් පාලන කාර්ය භාර පොලිස් නිලධාරීන් කෙරෙහි බලපෑමක් කිරීමට තැත් කිරීම බරපතළ විනයවිරෝධී ක්‍රියාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

2. මෙබඳු යෝජනා ඉදිරිපත් වූ විට—විශේෂයෙන් ම එම තැනැත්තා සෑහෙන තරම් බල පුළුවන්කම් ඇති කෙනෙක් නම්, පොලිස් ස්ථානවල, දිස්ත්‍රික්කවල, කොට්ඨාශවල හා පළාත්වල කාර්ය භාර නිලධාරීන්ට මුහුණ දෙන්නට වන්නේ ඉතා අමාරු තත්ත්වයකට බව පිළිගත යුතු ය. එසේ ද වුවත් එවැනි සෑම උත්සාහයකට ම තරයේ—එහෙත් ආචාර සම්පන්නව හා උපායශීලී ලෙස විරුද්ධ වීම සෑම තරාතිරමක ම සියලුම පොලිස් නිලධාරීන් අයත් යුතුකම වන්නේ ය. එහෙයින් මෙහි පහත දැක්වෙන කාර්ය පිළිවෙළ අනුගමනය කළ යුතු ය :—

(ඒ) **කට වචනයෙන් කරුණු කියා සිටීම.**—කට වචනයෙන් එවැනි ඉල්ලීමක් කළොත් හෝ එවැනි අදහසක් ඉදිරිපත් කළොත්, පොලිස් ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්ට හෝ පළාතේ/කොට්ඨාශයේ කාර්ය භාර නිලධාරියාට හෝ කරුණු කියා සිටින ලෙස පොලිස් නිලධාරියා ආචාර සම්පන්න ලෙස එම තැනැත්තාගෙන් ඉල්ලා සිටිය යුතු ය. ඒ ගමන් ම පොලිස් නිලධාරියා තමන් ළඟ ම ඉහළ නිලධාරියාටත් එම සිද්ධිය දන්වා සිටිය යුතු ය. පොලිස් ස්ථාන භාර ව සිටින නිලධාරීන් සිද්ධිය පිළිබඳ ඉතා සංක්ෂිප්ත වාර්තාවක් ද ඇති ව තොරතුරු පොතේ සටහනක් ලිවිය යුතු ය; ගෑසට් කළ නිලධාරීන් සබඳිය සතිපතා වාර්තාවල මෙවැනි සටහනක් ලිවිය යුතු ය.

(බී) **ලියවිල්ලකින් කරුණු සෑළ කිරීම.**—ලියවිල්ල ඇත කටයුතු කිරීම සඳහා එය පළාතේ, කොට්ඨාශයේ හෝ දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා වෙත ඉදිරිපත් කොට එය ලියා එවූ අයටත් ඒ බව දැනුම් දිය යුතු ය.

මෙම නියෝගයෙන් අදහස් කෙරෙන්නේ පොලිසිය කෙරෙහි අනිසි බලපෑම් කෙරෙන අවස්ථා පමණක් බව මතක තබා ගත යුතු ය. කරුණු සෑළ කර සිටීම නිර්ව්‍යාජ වශයෙන් ම (ඒ) පොලිසියේ යම් රාජකාරී අංශයක් සම්බන්ධයෙන් ආධාර කිරීමට හෝ (බී) පොලිස් නිලධාරියකුගේ යම් විෂමාචාරයක්, වැරදි විනිශ්චයක් යන මේ කිසිවක් එළිදරව් කිරීමට ගත් උත්සාහයක් නම් එසේ කරුණු කියා සිටින්නට ඉඩ දී වහාම පොලිසියේ සාමාන්‍ය ක්‍රියා පටිපාටිය අනුගමනය කළ යුතු ය.

පොලිස් නිලධාරීන් මාරුකිරීම් ආදී කරුණුවලදී එම නිලධාරීන් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන්, ඥාතීන් හා වෙනත් සැලකිල්ලක් දක්වන පුද්ගලයන් කියා සිටින කරුණු කල්පනාවට නොගත යුතු ය. එසේ කරුණු කියා සිටි විට ඊට දිය යුතු පිළිතුර නම් ඒවා පිළිගැනීමට නොහැකි බව හා නියම මාර්ගවලින් තමන් ම කරුණු කියා සිටීමට එම නිලධාරියාට නිදහස ඇති බව යි.